

**PUBLIC OFFER AGREEMENT  
FOR THE PROVISION OF CHECKPOINT  
EDUCATIONAL SERVICES  
AND USE OF THE CHECKPOINT MOBILE  
APPLICATION / WEB SERVICES**

**ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА  
ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  
CHECKPOINT  
ТА КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ  
ДОДАТКОМ / ВЕБ-СЕРВІСАМИ  
CHECKPOINT**

Version 1.0 dated 26 May 2026

Редакція 1.0 від 26 травня 2026 року

This Public Offer Agreement is made in English and Ukrainian. In case of discrepancies between the English and Ukrainian texts, the Ukrainian text shall prevail, unless mandatory applicable law provides otherwise.

Цей Публічний договір-оферту складено англійською та українською мовами. У разі розбіжностей між англійським та українським текстами переважну силу має український текст, якщо інше прямо не встановлено обов'язковими нормами застосовного права.

**Brief summary****Коротко про головне**

Who provides the services: Individual Entrepreneur Yuriy Mykolaiovych Riabchuk, taxpayer registration number 3224421492, the Checkpoint / Checkpoint Drumschool project.

Хто надає послуги: ФОП Рябчук Юрій Миколайович, РНОКПП 3224421492, проєкт Checkpoint / Checkpoint Drumschool.

Where the Offer applies: the Checkpoint mobile application, the website <https://checkpoint.kiev.ua>, the web service/account area at <https://app.checkpoint.kiev.ua>, Checkpoint pages/forms and offline Checkpoint locations.

Де діє Оферта: мобільний додаток Checkpoint, сайт <https://checkpoint.kiev.ua>, вебсервіс/кабінет на домені <https://app.checkpoint.kiev.ua>, сторінки/форми Checkpoint та офлайн-локації Checkpoint.

Services covered: trial, one-off, paired and subscription drum lessons, master classes, events and related booking, communication and administrative services.

Які послуги охоплено: пробні, одноразові, парні та абонементні уроки гри на барабанах, майстер-класи, події, а також пов'язані послуги запису, комунікації та адміністрування.

How the agreement is concluded: by accepting the Offer in the application/ website, creating an account, booking a service, making payment, confirming an order or otherwise clearly accepting the terms of this Offer.

Як укладеться договір: шляхом прийняття Оферти в додатку/на сайті, створення акаунта, бронювання послуги, здійснення оплати, підтвердження замовлення або іншого очевидного прийняття умов цієї Оферти.

Main operational rule: if a user does not attend a lesson and has not rescheduled it in due time under this Offer, the paid lesson may be treated as used, unless Checkpoint agrees otherwise.

Основне операційне правило: якщо користувач не з'явився на заняття і не переніс його своєчасно відповідно до цієї Оферти, оплачене заняття може вважатися використаним, якщо Checkpoint не погодить інше.

**1. Terms and definitions****1. Терміни та визначення**

1.1. "Offer" means this Public Offer Agreement, which is a public proposal of the Provider to enter into a services agreement on the terms set out below.

1.1. «Оферта» означає цей Публічний договір-оферту, який є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг на умовах, визначених нижче.

1.2. "Provider", "Checkpoint", "we", "us" means Individual Entrepreneur Yuriy Mykolaiovych Riabchuk, taxpayer registration number 3224421492, acting within the Checkpoint / Checkpoint Drumschool project.

1.2. «Виконавець», «Checkpoint», «ми», «нас» означає ФОП Рябчук Юрій Миколайович, РНОКПП 3224421492, який діє в межах проєкту Checkpoint / Checkpoint Drumschool.

1.3. "User", "Client", "Student", "you" means any individual who uses the Service, creates an account, books or pays for Checkpoint services, or for whom such services are booked or paid.

1.3. «Користувач», «Клієнт», «Учень», «ви» означає будь-яку фізичну особу, яка користується Сервісом, створює акаунт, бронює або оплачує послуги Checkpoint, або в інтересах якої такі послуги бронюються чи оплачуються.

1.4. "Service" means the Checkpoint mobile application, the website <https://checkpoint.kiev.ua>, the web service/account area at <https://app.checkpoint.kiev.ua>, related digital pages/forms, booking tools and Checkpoint offline service infrastructure.

1.4. «Сервіс» означає мобільний додаток Checkpoint, сайт <https://checkpoint.kiev.ua>, вебсервіс/кабінет на домені <https://app.checkpoint.kiev.ua>, пов'язані цифрові сторінки/форми, інструменти бронювання та офлайн-інфраструктуру надання послуг Checkpoint.

1.5. "Educational Services" means practical and advisory services for learning to play drums, including trial lessons, one-off lessons, paired lessons, subscriptions, master classes, events and related organizational actions.

1.5. «Освітні послуги» означає практичні та консультаційні послуги з навчання гри на барабанах, включаючи пробні уроки, одноразові уроки, парні заняття, абонементи, майстер-класи, події та пов'язані організаційні дії.

1.6. "Teacher" means a Checkpoint teacher, employee, contractor or other person engaged by the Provider to conduct a lesson, master class or event.

1.6. «Викладач» означає викладача Checkpoint, працівника, підрядника або іншу особу, залучену Виконавцем для проведення уроку, майстер-класу чи події.

1.7. "Account" means the User's personal account/profile in the Service used for identification, booking, payments, schedule management and communication.

1.7. «Акаунт» означає особистий обліковий запис/профіль Користувача у Сервісі, який використовується для ідентифікації, бронювання, оплат, керування розкладом та комунікації.

**2. Legal nature of the Offer****2. Правова природа Оферти**

2.1. This Offer is a public offer addressed to an indefinite circle of persons. The agreement between the Provider and the User is concluded by the User's full and unconditional acceptance of this Offer.

2.1. Ця Оферта є публічною пропозицією, адресованою невизначеному колу осіб. Договір між Виконавцем та Користувачем укладається шляхом повного та безумовного прийняття Користувачем цієї Оферти.

2.2. The Offer is prepared taking into account the Civil Code of Ukraine, the laws of Ukraine on electronic commerce, consumer protection, personal data protection and other applicable legislation.

2.3. The Offer is not an individually negotiated agreement. If the User does not agree with the Offer, the User must not create an account, book services, make payment or use paid functions of the Service.

2.4. The current version of the Offer must be available to Users in the mobile application, on the website and/or at another URL designated by the Provider for publication of legal documents.

2.5. The Offer does not regulate employment or contractor relations between the Provider and Teachers. Such relations are governed by separate agreements between the Provider and the respective Teachers/contractors.

2.2. Оферту підготовлено з урахуванням Цивільного кодексу України, законів України про електронну комерцію, захист прав споживачів, захист персональних даних та іншого застосовного законодавства.

2.3. Оферта не є індивідуально узгодженим договором. Якщо Користувач не погоджується з Офертою, він не повинен створювати акаунт, бронювати послуги, здійснювати оплату або користуватися платними функціями Сервісу.

2.4. Актуальна редакція Оферти повинна бути доступною Користувачам у мобільному додатку, на сайті та/або за іншою URL-адресою, визначеною Виконавцем для розміщення юридичних документів.

2.5. Оферта не регулює трудові або підрядні відносини між Виконавцем та Викладачами. Такі відносини регулюються окремими договорами між Виконавцем та відповідними Викладачами/підрядниками.

### 3. Acceptance of the Offer and conclusion of the agreement

### 3. Акцепт Оферти та укладення договору

3.1. Acceptance of the Offer may include, in particular: ticking a box confirming agreement with the Offer; creating an Account; booking a lesson or event; paying for a service; clicking a confirmation button; using paid functions of the Service; or any other action clearly indicating acceptance of the Offer.

3.2. The agreement is considered concluded from the moment of acceptance of the Offer by the User, unless another moment is expressly stated in the specific service card, booking confirmation or payment confirmation.

3.3. By accepting the Offer, the User confirms that the User has read and understood the Offer, agrees to be bound by it, has provided accurate data and has the legal capacity to enter into this agreement.

3.4. If services are booked or paid for a minor, the person making the booking/payment confirms that he or she is the minor's parent, legal representative or another duly authorized person and accepts this Offer on behalf of or in the interests of the minor.

3.5. The Provider may request additional confirmation of the User's identity, age or authority if this is reasonably necessary for security, payment verification, dispute resolution or compliance with legal requirements.

3.1. Акцепт Оферти може включати, зокрема: проставлення позначки про згоду з Офертою; створення Акаунта; бронювання уроку або події; оплату послуги; натискання кнопки підтвердження; використання платних функцій Сервісу; або будь-яку іншу дію, яка очевидно свідчить про прийняття Оферти.

3.2. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти Користувачем, якщо інший момент прямо не зазначений у картці конкретної послуги, підтвердженні бронювання або підтвердженні оплати.

3.3. Акцептуючи Оферту, Користувач підтверджує, що прочитав і зрозумів Оферту, погоджується виконувати її умови, надав достовірні дані та має необхідну цивільну дієздатність для укладення цього договору.

3.4. Якщо послуги бронюються або оплачуються для неповнолітньої особи, особа, яка здійснює бронювання/оплату, підтверджує, що є її батьком, законним представником або іншою належно уповноваженою особою та приймає цю Оферту від імені або в інтересах неповнолітньої особи.

3.5. Виконавець може запросити додаткове підтвердження особи, віку або повноважень Користувача, якщо це обґрунтовано необхідно для безпеки, перевірки платежу, вирішення спору або виконання вимог законодавства.

### 4. Subject matter of the agreement

### 4. Предмет договору

4.1. Under this Offer, the Provider undertakes to provide the User with Educational Services selected by the User through the Service or otherwise agreed with Checkpoint, and the User undertakes to pay for and properly use such services in accordance with this Offer.

4.2. Educational Services may include: individual trial lessons; individual one-off lessons; paired lessons; monthly subscriptions for a defined number of lessons; master classes; educational events; and related support, booking, communication and organizational services.

4.3. The Service may also provide account functions, schedule display, booking tools, payment/confirmation tools, notifications, communication channels and other digital functionality related to Checkpoint services.

4.4. Checkpoint services are practical educational services for personal development and leisure. They do not constitute formal education, state-accredited training or a guarantee of obtaining a qualification, certificate, employment or professional result.

4.5. The result of learning depends on the User's effort, attendance, practice, individual abilities, health condition, prior skills and compliance with the Teacher's recommendations. The Provider does not guarantee a specific artistic, professional or commercial result.

4.1. За цієї Офертою Виконавець зобов'язується надати Користувачу обрані ним через Сервіс або іншим чином погоджені з Checkpoint Освітні послуги, а Користувач зобов'язується оплатити та належно користуватися такими послугами відповідно до цієї Оферти.

4.2. Освітні послуги можуть включати: індивідуальні пробні уроки; індивідуальні одноразові уроки; парні заняття; місячні абонементи на визначену кількість уроків; майстер-класи; освітні події; а також пов'язані послуги підтримки, бронювання, комунікації та організації.

4.3. Сервіс також може забезпечувати функції акаунта, відображення розкладу, інструменти бронювання, інструменти оплати/підтвердження, повідомлення, канали комунікації та інший цифровий функціонал, пов'язаний з послугами Checkpoint.

4.4. Послуги Checkpoint є практичними освітніми послугами для особистого розвитку та дозвілля. Вони не є формальною освітою, державно акредитованим навчанням або гарантією отримання кваліфікації, сертифіката, працевлаштування чи професійного результату.

4.5. Результат навчання залежить від зусиль Користувача, відвідуваності, практики, індивідуальних здібностей, стану здоров'я, попередніх навичок та виконання рекомендацій Викладача. Виконавець не гарантує конкретного творчого, професійного або комерційного результату.

### 5. Account and use of the Service

### 5. Акаунт та користування Сервісом

5.1. Certain functions of the Service may require creation of an Account. The User must provide accurate and up-to-date information, including name, creative name where applicable, email and phone number.

5.2. The User is responsible for maintaining the confidentiality of login credentials, devices, one-time codes and other authentication tools used to access the Account.

5.3. Any actions performed through the User's Account are presumed to be performed by the User, unless the User proves unauthorized access and promptly notifies the Provider.

5.4. The User must not: attempt to gain unauthorized access to the Service; interfere with its operation; copy, reverse engineer or modify the application; use automated scraping; upload malicious code; impersonate another person; or use the Service for unlawful purposes.

5.5. The Provider may temporarily restrict access to the Account or the Service if this is necessary for security, technical maintenance, prevention of abuse, investigation of a violation or compliance with legal requirements.

5.1. Окремі функції Сервісу можуть потребувати створення Акаунта. Користувач повинен надати достовірну та актуальну інформацію, зокрема ім'я, творче ім'я за наявності, email та номер телефону.

5.2. Користувач відповідає за збереження конфіденційності логінів, паролів, пристроїв, одноразових кодів та інших засобів автентифікації, що використовуються для доступу до Акаунта.

5.3. Будь-які дії, вчинені через Акаунт Користувача, вважаються такими, що вчинені Користувачем, якщо Користувач не доведе несанкціонований доступ і своєчасно не повідомить про це Виконавця.

5.4. Користувачу заборонено: намагатися отримати несанкціонований доступ до Сервісу; втручатися в його роботу; копіювати, декомпілювати чи змінювати додаток; використовувати автоматизований збір даних; завантажувати шкідливий код; видавати себе за іншу особу; або використовувати Сервіс у протиправних цілях.

5.5. Виконавець може тимчасово обмежити доступ до Акаунта або Сервісу, якщо це необхідно для безпеки, технічного обслуговування, запобігання зловживанням, розслідування порушення або виконання вимог законодавства.

## 6. Booking of lessons and events

## 6. Бронювання уроків та подій

6.1. The User may book lessons, subscriptions, paired lessons, master classes or events through the Service, by contacting Checkpoint or in another manner offered by the Provider.

6.2. A booking may be considered confirmed after payment, after confirmation in the Service, after a message from Checkpoint or after another action clearly confirming the booking under the relevant service rules.

6.3. Unless otherwise specified in the service card or booking confirmation, the standard duration of one individual lesson is 60 minutes.

6.4. Lessons are held at Checkpoint locations, online or in another format expressly agreed with Checkpoint. The specific location, room, Teacher and time may be displayed in the Service or communicated to the User separately.

6.5. If the User selects a specific Teacher, Checkpoint will use reasonable efforts to provide the lesson with that Teacher. However, in case of illness, force majeure, schedule changes, safety issues or other reasonable circumstances, Checkpoint may propose another Teacher, reschedule the lesson or offer another solution.

6.6. If the User is late, the lesson ends at the scheduled time unless the Teacher and Checkpoint agree otherwise. The User's lateness does not reduce the price of the lesson and does not automatically extend its duration.

6.7. The User must comply with reasonable safety, conduct and studio rules communicated by Checkpoint or the Teacher, including rules regarding musical instruments, equipment, room use, hygiene, evacuation, air raid alerts and safe behavior.

6.1. Користувач може бронювати уроки, абонементи, парні заняття, майстер-класи або події через Сервіс, шляхом звернення до Checkpoint або іншим способом, запропонованим Виконавцем.

6.2. Бронювання може вважатися підтвердженням після оплати, після підтвердження у Сервісі, після повідомлення від Checkpoint або після іншої дії, яка очевидно підтверджує бронювання відповідно до правил відповідної послуги.

6.3. Якщо інше не зазначено у картці послуги або підтвердженні бронювання, стандартна тривалість одного індивідуального уроку становить 60 хвилин.

6.4. Уроки проводяться на локаціях Checkpoint, онлайн або в іншому форматі, прямо погодженому з Checkpoint. Конкретна локація, кімната, Викладач і час можуть відображатися у Сервісі або повідомлятися Користувачу окремо.

6.5. Якщо Користувач обирає конкретного Викладача, Checkpoint докладатиме розумних зусиль, щоб заняття провів саме цей Викладач. Водночас у разі хвороби, форс-мажору, зміни розкладу, питань безпеки або інших обґрунтованих обставин Checkpoint може запропонувати іншого Викладача, перенести заняття або запропонувати інші рішення.

6.6. Якщо Користувач запізнився, урок завершується у запланований час, якщо Викладач та Checkpoint не погодять інше. Запізнення Користувача не зменшує вартість уроку та автоматично не продовжує його тривалість.

6.7. Користувач зобов'язаний дотримуватися розумних правил безпеки, поведінки та користування студією, повідомлених Checkpoint або Викладачем, включаючи правила щодо музичних інструментів, обладнання, користування приміщеннями, гігієни, евакуації, повітряних тривог та безпечної поведінки.

## 7. Prices and payment

## 7. Вартість та оплата

7.1. The price of each service is displayed in the Service, on the website, in a message from Checkpoint, in the relevant booking card or in another form communicated to the User before payment. All prices are stated in Ukrainian hryvnias unless another currency is expressly indicated.

7.2. Current price list as of May 2026: trial lesson with Yurii Riabchuk - UAH 600; trial lesson with Denys Yurchyk, Denys Kurov, Dmytro Novikov or Yuliia Tsaryk - UAH 300; one-off lesson with Yurii Riabchuk - UAH 1,600; one-off lesson with Denys Yurchyk, Denys Kurov or Dmytro Novikov - UAH 1,300; one-off lesson with Yuliia Tsaryk - UAH 1,200.

7.1. Вартість кожної послуги відображається у Сервісі, на сайті, у повідомленні від Checkpoint, у картці відповідного бронювання або в іншій формі, доведений до відома Користувача до оплати. Усі ціни зазначаються у гривні, якщо прямо не вказано іншу валюту.

7.2. Актуальний прайс станом на травень 2026 року: пробний урок у Юрія Рябчука - 600 грн; пробний урок у Дениса Юрчика, Дениса Курова, Дмитра Новікова або Юлії Царик - 300 грн; одноразовий урок у Юрія Рябчука - 1 600 грн; одноразовий урок у Дениса Юрчика, Дениса Курова або Дмитра Новікова - 1 300 грн; одноразовий урок у Юлії Царик - 1 200 грн.

7.3. Current monthly subscription price for 4 lessons as of May 2026: with Yuri Riabchuk - UAH 5,600; with Denys Yurchyk, Denys Kurov or Dmytro Novikov - UAH 4,000; with Yuliia Tsaryk - UAH 3,500.

7.4. Paired trial lesson: the price equals the price of a one-off lesson with the relevant Teacher. Further paired lessons: 1.5 of the price of a one-off lesson or subscription with the relevant Teacher, unless another price is displayed or agreed. Master classes and other events: price is individual and depends on the request, format, number of participants and other conditions.

7.5. The Provider may change prices for future bookings by updating the price list in the Service, on the website or in communications with Users. A price change does not affect services already paid for, unless the User agrees to another arrangement.

7.6. Payment may be made by methods offered by the Provider, including payment through the Service, payment provider, bank transfer, Apple payment mechanisms if integrated, or another method agreed by Checkpoint.

7.7. If payment is processed by Apple, a bank or another payment provider, the payment may also be subject to the terms, rules, refund procedures and technical limitations of that payment intermediary. The Provider is not responsible for delays or refusals caused by the payment intermediary, unless such issue is caused by the Provider's fault.

7.8. The Provider is a single tax payer and is not a VAT payer, unless the Provider's tax status changes and the User is informed accordingly.

7.9. The Provider or the payment intermediary provides the User with an electronic document, receipt, payment confirmation or other payment document where required by law or payment rules.

7.3. Актуальна вартість місячного абонементу на 4 уроки станом на травень 2026 року: з Юрієм Рябчуком - 5 600 грн; з Денисом Юриком, Денисом Куровим або Дмитром Новіковим - 4 000 грн; з Юлією Царик - 3 500 грн.

7.4. Парне пробне заняття: вартість дорівнює вартості одноразового уроку у відповідного Викладача. Подальші парні заняття: 1,5 вартості одноразового уроку або абонементу у відповідного Викладача, якщо інша ціна не відображена або не погоджена. Майстер-класи та інші події: вартість індивідуальна і залежить від запиту, формату, кількості учасників та інших умов.

7.5. Виконавець може змінювати ціни на майбутні бронювання шляхом оновлення прайсу у Сервісі, на сайті або в комунікації з Користувачами. Зміна ціни не впливає на вже оплачені послуги, якщо Користувач не погодиться на інше.

7.6. Оплата може здійснюватися способами, запропонованими Виконавцем, включаючи оплату через Сервіс, платіжного провайдера, банківський переказ, платіжні механізми Apple у разі їх інтеграції або інший спосіб, погоджений Checkpoint.

7.7. Якщо платіж обробляється Apple, банком або іншим платіжним провайдером, на платіж також можуть поширюватися умови, правила, процедури повернення та технічні обмеження відповідного платіжного посередника. Виконавець не відповідає за затримки або відмови, спричинені платіжним посередником, якщо така проблема не виникла з вини Виконавця.

7.8. Виконавець є платником єдиного податку та не є платником ПДВ, якщо податковий статус Виконавця не зміниться і Користувача не буде повідомлено про це належним чином.

7.9. Виконавець або платіжний посередник надає Користувачу електронний документ, квитанцію, підтвердження платежу або інший платіжний документ у випадках, передбачених законом або платіжними правилами.

## 8. Subscriptions and use of prepaid lessons

8.1. A monthly subscription gives the User the right to use the number of lessons stated in the relevant service card, booking confirmation or price list, usually 4 lessons.

8.2. Unless otherwise stated in the Service or agreed with Checkpoint, a monthly subscription is valid for 30 calendar days from the date of the first booked lesson under the subscription, but must be activated within 14 calendar days from payment.

8.3. Lessons not used within the subscription validity period may expire, unless the Provider agrees to extend the validity period or another rule is displayed in the Service or agreed with the User.

8.4. A subscription is personal and may not be transferred to another person without Checkpoint's prior consent.

8.5. Unless expressly displayed in the Service, subscriptions are not auto-renewing. Any automatic renewal or recurring payment may be introduced only if the User is clearly informed and provides the required consent before such renewal/payment is activated.

## 8. Абонементи та використання передплатених уроків

8.1. Місячний абонемент надає Користувачу право використати кількість уроків, зазначену у відповідній картці послуги, підтвердженні бронювання або прайсі, зазвичай 4 уроки.

8.2. Якщо інше не зазначено у Сервісі або не погоджено з Checkpoint, місячний абонемент діє протягом 30 календарних днів з дати першого заброньованого уроку за абонементом, але має бути активований протягом 14 календарних днів з дати оплати.

8.3. Уроки, не використані протягом строку дії абонементу, можуть втрачати чинність, якщо Виконавець не погодить продовження строку дії або якщо інше правило не відображено у Сервісі чи не погоджено з Користувачем.

8.4. Абонемент є персональним і не може бути переданий іншій особі без попередньої згоди Checkpoint.

8.5. Якщо інше прямо не відображено у Сервісі, абонементи не є автоматично поновлюваними. Будь-яке автоматичне поновлення або регулярний платіж може бути запроваджений лише за умови чіткого інформування Користувача та отримання необхідної згоди до активації такого поновлення/платежу.

## 9. Rescheduling, cancellations and no-show

9.1. The User may request rescheduling of a booked lesson no later than 24 hours before its scheduled start, unless another deadline is displayed in the Service or agreed with Checkpoint.

9.2. A request to reschedule may be made through the Service, by email, phone, messenger or another communication channel offered by Checkpoint. The rescheduling is confirmed only after Checkpoint confirms the new date and time.

9.3. If the User cancels or requests rescheduling less than 24 hours before the scheduled start, or does not attend the lesson, the lesson may be treated as properly provided/used, and its price may not be refunded, unless Checkpoint agrees otherwise or mandatory law requires otherwise.

## 9. Перенесення, скасування та неявка

9.1. Користувач може попросити перенести заброньований урок не пізніше ніж за 24 години до його запланованого початку, якщо інший строк не відображено у Сервісі або не погоджено з Checkpoint.

9.2. Запит на перенесення може бути поданий через Сервіс, email, телефон, месенджер або інший канал комунікації, запропонований Checkpoint. Перенесення вважається підтвердженим лише після підтвердження Checkpoint нової дати і часу.

9.3. Якщо Користувач скасовує або просить перенести урок менш ніж за 24 години до запланованого початку, або не з'являється на урок, такий урок може вважатися належно наданим/використаним, а його вартість може не повертатися, якщо Checkpoint не погодить інше або якщо обов'язкові норми закону не вимагають іншого.



9.4. The Provider may reschedule or cancel a lesson due to Teacher unavailability, technical problems, safety issues, air raid alerts, restrictions on the use of premises, illness, force majeure or other reasonable circumstances. In such case Checkpoint will offer the User a new time, another Teacher or another fair solution.

9.5. If Checkpoint cannot provide a paid service and cannot offer a reasonable alternative within a reasonable time, the User may request a refund for the unused part of the paid service.

9.6. For paired lessons, if one participant does not attend, the lesson may still be held for the attending participant, and the price is not automatically recalculated, unless Checkpoint agrees otherwise.

9.4. Виконавець може перенести або скасувати урок через недоступність Викладача, технічні проблеми, питання безпеки, повітряні тривоги, обмеження користування приміщенням, хворобу, форс-мажор або інші обґрунтовані обставини. У такому випадку Checkpoint запропонує Користувачу новий час, іншого Викладача або інше справедливе рішення.

9.5. Якщо Checkpoint не може надати оплачену послугу і не може запропонувати розумну альтернативу у розумний строк, Користувач може вимагати повернення коштів за невикористану частину оплаченої послуги.

9.6. Для парних занять, якщо один з учасників не з'явився, заняття може бути проведене для присутнього учасника, а вартість автоматично не перераховується, якщо Checkpoint не погодить інше.

## 10. Refunds

10.1. Refunds are made in accordance with this Offer, mandatory consumer protection rules, payment provider rules and the actual status of the booked/used service.

10.2. Paid and actually provided lessons, lessons missed without timely rescheduling, and already held events are generally not refundable, unless mandatory law requires otherwise or Checkpoint agrees otherwise in a specific case.

10.3. If the User requests a refund before the service starts and the service has not been booked/used, Checkpoint reviews the request individually, taking into account the payment method, payment provider fees, actual costs incurred, reserved studio time and mandatory legal requirements.

10.4. Refund requests must include information allowing Checkpoint to identify the payment and booking: the User's name, contact details, date and type of service, payment date, amount and transaction identifier if available.

10.5. If payment was made through Apple, the User may need to request a refund through Apple's refund procedure. Checkpoint may provide reasonable information to support the request but does not control Apple's final refund decision.

10.6. If a refund is approved by Checkpoint and can be technically processed by the Provider, it is made to the original payment method or another lawful method agreed with the User, usually within 10 banking days after approval, unless another period is required by law or payment provider rules.

## 10. Повернення коштів

10.1. Повернення коштів здійснюється відповідно до цієї Оферти, обов'язкових правил захисту прав споживачів, правил платіжного провайдера та фактичного статусу заброньованої/використаної послуги.

10.2. Оплачені та фактично надані уроки, уроки, пропущені без своєчасного перенесення, а також уже проведені події, як правило, не підлягають поверненню, якщо обов'язкові норми закону не вимагають іншого або якщо Checkpoint не погодить інше у конкретному випадку.

10.3. Якщо Користувач просить повернути кошти до початку надання послуги і послуга не була заброньована/використана, Checkpoint розглядає запит індивідуально з урахуванням способу оплати, комісій платіжного провайдера, фактично понесених витрат, зарезервованого часу студії та обов'язкових вимог законодавства.

10.4. Запит на повернення коштів повинен містити інформацію, яка дозволяє Checkpoint ідентифікувати платіж і бронювання: ім'я Користувача, контактні дані, дату і тип послуги, дату платежу, суму та ідентифікатор транзакції за наявності.

10.5. Якщо оплату здійснено через Apple, Користувачу може знадобитися подати запит на повернення коштів через процедуру повернення Apple. Checkpoint може надати розумну інформаційну підтримку для такого запиту, але не контролює остаточне рішення Apple щодо повернення.

10.6. Якщо повернення коштів погоджене Checkpoint і може бути технічно здійснене Виконавцем, воно здійснюється на початковий спосіб оплати або інший законний спосіб, погоджений з Користувачем, зазвичай протягом 10 банківських днів після погодження, якщо інший строк не встановлений законом або правилами платіжного провайдера.

## 11. Safety and conduct during lessons

11.1. The User must use musical instruments, equipment and premises carefully and only as instructed by the Teacher or Checkpoint staff.

11.2. The User must not attend lessons under the influence of alcohol, narcotic substances or in a condition that may create a risk for the User, Teacher, other persons, instruments or premises.

11.3. If the User has health conditions, physical limitations or other circumstances that may affect safe participation in drum lessons, the User should assess the risks independently and, where necessary, consult a doctor before attending the lesson.

11.4. Checkpoint may refuse to provide or may stop a lesson without refund if the User behaves aggressively, violates safety rules, damages property, disrupts the lesson or creates a risk for other persons.

11.5. The User is liable for damage to Checkpoint property, instruments, premises or third-party property caused by the User's intentional or negligent actions, to the extent permitted by law.

## 11. Безпека та поведінка під час занять

11.1. Користувач повинен дбайливо користуватися музичними інструментами, обладнанням і приміщенням та лише відповідно до інструкцій Викладача або персоналу Checkpoint.

11.2. Користувачу заборонено відвідувати заняття у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або в іншому стані, який може створити ризик для Користувача, Викладача, інших осіб, інструментів або приміщень.

11.3. Якщо Користувач має стан здоров'я, фізичні обмеження або інші обставини, які можуть вплинути на безпечну участь в уроках гри на барабанах, Користувач повинен самостійно оцінити ризики та, за потреби, проконсультуватися з лікарем до відвідування занять.

11.4. Checkpoint може відмовити у наданні або припинити урок без повернення коштів, якщо Користувач поводить себе агресивно, порушує правила безпеки, пошкоджує майно, зриває заняття або створює ризик для інших осіб.

11.5. Користувач відповідає за шкоду, завдану майну Checkpoint, інструментам, приміщенням або майну третіх осіб умисними чи необережними діями Користувача, у межах, дозволених законом.

## 12. Intellectual property and recordings

## 12. Інтелектуальна власність та записи

12.1. All rights to the Checkpoint name, logo, application, website, interface, texts, designs, photos, videos, teaching materials, methods and other content belong to the Provider or respective right holders.

12.2. The User receives a limited, non-exclusive, non-transferable right to use the Service for personal non-commercial purposes and only in the manner allowed by this Offer, the application functionality and applicable law.

12.3. The User may not copy, distribute, publish, sell, transfer, modify, decompile or otherwise use the Service or Checkpoint materials beyond the scope expressly permitted by this Offer or law.

12.4. Audio, photo or video recording of lessons, Teachers, other students or Checkpoint premises is allowed only with prior consent of Checkpoint and all persons who may be recorded, unless recording is clearly permitted by the format of the specific service.

12.5. If the User voluntarily provides feedback, reviews, photos, videos or other materials to Checkpoint, the User grants Checkpoint the right to use such materials for communication, quality improvement and marketing purposes within the scope of the User's consent and applicable law.

12.1. Усі права на назву Checkpoint, логотип, додаток, сайт, інтерфейс, тексти, дизайни, фото, відео, навчальні матеріали, методику та інший контент належать Виконавцю або відповідним правовласникам.

12.2. Користувач отримує обмежене, невиключне, непередаване право користуватися Сервісом для особистих некомерційних цілей і лише у спосіб, дозволений цією Офертою, функціональністю додатка та застосовним законодавством.

12.3. Користувач не має права копіювати, поширювати, публікувати, продавати, передавати, змінювати, декомпілювати або іншим чином використовувати Сервіс чи матеріали Checkpoint поза межами, прямо дозволеними цією Офертою або законом.

12.4. Аудіо-, фото- або відеозапис уроків, Викладачів, інших учнів або приміщень Checkpoint допускається лише за попередньою згодою Checkpoint та всіх осіб, які можуть бути зафіксовані, якщо запис прямо не дозволений форматом конкретної послуги.

12.5. Якщо Користувач добровільно надає Checkpoint відгуки, рецензії, фото, відео або інші матеріали, Користувач надає Checkpoint право використовувати такі матеріали для комунікації, поліпшення якості та маркетингових цілей у межах згоди Користувача та застосовного законодавства.

### 13. Personal data and privacy

### 13. Персональні дані та конфіденційність

13.1. The Provider processes personal data of Users in accordance with the Checkpoint Privacy Policy, which is available in the Service and/or on the website.

13.2. By using the Service, creating an Account or booking services, the User confirms that the User has been informed about the processing of personal data, categories of data, purposes of processing, data recipients, retention periods and rights of the User.

13.3. The Provider may use the User's contact details to send service messages about bookings, schedule changes, payments, safety issues, account actions and other information necessary for performance of this Offer.

13.4. Marketing messages may be sent only where the User has provided consent or where such communication is otherwise permitted by law. The User may opt out of marketing messages.

13.1. Виконавець обробляє персональні дані Користувачів відповідно до Політики конфіденційності Checkpoint, яка доступна у Сервісі та/або на сайті.

13.2. Користуючись Сервісом, створюючи Акаунт або бронюючи послуги, Користувач підтверджує, що його поінформовано про обробку персональних даних, категорії даних, цілі обробки, отримувачів даних, строки зберігання та права Користувача.

13.3. Виконавець може використовувати контактні дані Користувача для надсилання службових повідомлень щодо бронювань, змін розкладу, оплат, питань безпеки, дій з акаунтом та іншої інформації, необхідної для виконання цієї Оферти.

13.4. Маркетингові повідомлення можуть надсилатися лише у випадках, коли Користувач надав згоду або коли така комунікація інакше дозволена законом. Користувач може відмовитися від маркетингових повідомлень.

### 14. App Store and third-party platforms

### 14. App Store та сторонні платформи

14.1. If the User downloads or uses the Checkpoint mobile application through the Apple App Store, the User's relationship with Apple is also governed by Apple's applicable terms, rules and policies.

14.2. Apple is not a party to this Offer for the provision of Checkpoint Educational Services. The Provider, not Apple, is responsible for the services offered by Checkpoint, except to the extent Apple is responsible for payment processing or platform functions under Apple's own terms.

14.3. If Apple rules require the use of a specific payment, refund, subscription, account deletion, privacy or disclosure procedure, Checkpoint may implement such procedure in the Service and update this Offer accordingly.

14.4. Third-party services such as hosting providers, payment providers, messaging providers, analytics/crash-reporting tools or CRM/booking systems may be used to operate the Service. Their use is described in the Privacy Policy where it involves personal data.

14.1. Якщо Користувач завантажує або використовує мобільний додаток Checkpoint через Apple App Store, відносини Користувача з Apple також регулюються відповідними умовами, правилами та політиками Apple.

14.2. Apple не є стороною цієї Оферти щодо надання Освітніх послуг Checkpoint. За послуги, запропоновані Checkpoint, відповідає Виконавець, а не Apple, крім випадків, коли Apple відповідає за обробку платежів або функції платформи відповідно до власних умов Apple.

14.3. Якщо правила Apple вимагають використання певної процедури оплати, повернення коштів, підписки, видалення акаунта, конфіденційності або розкриття інформації, Checkpoint може впровадити таку процедуру у Сервісі та відповідно оновити цю Оферту.

14.4. Для роботи Сервісу можуть використовуватися сторонні сервіси, зокрема хостинг-провайдери, платіжні провайдери, провайдери повідомлень, аналітика/crash-reporting або CRM/booking-системи. Їх використання описується у Політиці конфіденційності, якщо це стосується персональних даних.

### 15. Communications and electronic documents

### 15. Комунікація та електронні документи

15.1. Communication between the Provider and the User may be carried out through the Service, email, phone, SMS, messengers, push notifications or other channels specified by the User or offered by Checkpoint.

15.1. Комунікація між Виконавцем та Користувачем може здійснюватися через Сервіс, email, телефон, SMS, месенджери, push-повідомлення або інші канали, зазначені Користувачем чи запропоновані Checkpoint.

15.2. Notices sent to the email, phone number, Account or other contact channel provided by the User are deemed properly sent if the Provider has evidence of sending through the relevant communication channel.

15.3. Electronic confirmations, receipts, messages, booking records, logs and other electronic data generated by the Service may be used to confirm the conclusion of the agreement, booking, payment, provision of services and communication between the parties.

15.4. The User must promptly update contact details in the Account or notify Checkpoint of changes. The Provider is not responsible for the User's failure to receive notices due to outdated or inaccurate contact details.

15.2. Повідомлення, надіслані на email, номер телефону, Акаунт або інший контактний канал, наданий Користувачем, вважаються належно відправленими, якщо Виконавець має підтвердження відправлення через відповідний канал комунікації.

15.3. Електронні підтвердження, квитанції, повідомлення, записи бронювань, журнали та інші електронні дані, сформовані Сервісом, можуть використовуватися для підтвердження укладення договору, бронювання, оплати, надання послуг та комунікації між сторонами.

15.4. Користувач повинен своєчасно оновлювати контактні дані в Акаунті або повідомляти Checkpoint про їх зміну. Виконавець не відповідає за неотримання Користувачем повідомлень через застарілі або недостовірні контактні дані.

## 16. Liability and limitation of liability

## 16. Відповідальність та її обмеження

16.1. The Provider is responsible for proper provision of paid services within the scope selected and paid for by the User, subject to the limitations set out in this Offer and applicable law.

16.2. The Provider is not responsible for: the User's failure to attend lessons; failure to practice; violation of safety rules; inaccurate data provided by the User; technical issues on the User's device or internet connection; actions of payment providers or third-party platforms outside the Provider's control; or circumstances of force majeure.

16.3. To the maximum extent permitted by law, the Provider is not liable for indirect damages, lost profits, reputational losses, loss of expected result, loss of opportunity or other consequential damages.

16.4. Nothing in this Offer limits the User's mandatory consumer rights or the Provider's liability where such limitation is prohibited by applicable law.

16.1. Виконавець відповідає за належне надання оплачених послуг у межах обсягу, обраного та оплаченого Користувачем, з урахуванням обмежень, встановлених цією Офертою та застосовним законодавством.

16.2. Виконавець не відповідає за: неявку Користувача на заняття; відсутність самостійної практики; порушення правил безпеки; недостовірні дані, надані Користувачем; технічні проблеми на пристрої Користувача або з його інтернет-з'єднанням; дії платіжних провайдерів чи сторонніх платформ поза контролем Виконавця; або обставини форс-мажору.

16.3. У максимально дозволених законом межах Виконавець не відповідає за непрямі збитки, упущену вигоду, репутаційні втрати, втрату очікуваного результату, втрату можливостей або інші опосередковані наслідки.

16.4. Жодне положення цієї Оферти не обмежує обов'язкові права Користувача як споживача або відповідальність Виконавця у випадках, коли таке обмеження заборонене застосовним законодавством.

## 17. Force majeure and safety-related interruptions

## 17. Форс-мажор та переривання з міркувань безпеки

17.1. The parties are released from liability for non-performance or improper performance of obligations if such non-performance is caused by force majeure circumstances, including war, hostilities, air raid alerts, attacks, blockades, fires, floods, epidemics, pandemics, decisions of authorities, power outages, internet outages, restrictions on premises use or other circumstances beyond reasonable control.

17.2. If a lesson or event must be interrupted, postponed or cancelled due to an air raid alert, safety threat or other force majeure/safety circumstance, Checkpoint may reschedule the service or offer another fair solution depending on the circumstances.

17.3. Force majeure does not release the User from paying for services already properly provided and does not release the Provider from returning funds where the Provider is legally obliged to do so.

17.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, якщо таке невиконання спричинене обставинами форс-мажору, включаючи війну, воєнні дії, повітряні тривоги, обстріли, блокади, пожежі, повені, епідемії, пандемії, рішення органів влади, відключення електроенергії, перебої інтернету, обмеження користування приміщеннями або інші обставини поза розумним контролем.

17.2. Якщо урок або подія мають бути перервані, перенесені або скасовані через повітряну тривогу, загрозу безпеці або іншу форс-мажорну/безпекову обставину, Checkpoint може перенести послугу або запропонувати інше справедливе рішення залежно від обставин.

17.3. Форс-мажор не звільняє Користувача від оплати послуг, які вже були належно надані, і не звільняє Виконавця від повернення коштів у випадках, коли Виконавець зобов'язаний це зробити за законом.

## 18. Changes to the Offer and services

## 18. Зміни до Оферти та послуг

18.1. The Provider may update this Offer from time to time. The new version becomes effective from the date of publication in the Service, on the website or at another designated URL, unless a later date is specified in the new version.

18.2. Changes to the Offer do not affect services that have already been paid for and confirmed before publication of the new version, unless the changes improve the User's position or the User agrees to apply the new terms.

18.3. The Provider may change the Service functionality, schedule display, booking procedure, available Teachers, locations, prices for future services and service formats, provided that this does not unlawfully impair already paid and confirmed services.

18.1. Виконавець може час від часу оновлювати цю Оферту. Нова редакція набирає чинності з дати її розміщення у Сервісі, на сайті або за іншою визначеною URL-адресою, якщо у новій редакції не встановлено пізнішу дату.

18.2. Зміни до Оферти не впливають на послуги, які вже були оплачені та підтверджені до публікації нової редакції, якщо зміни не покращують становище Користувача або Користувач не погодився на застосування нових умов.

18.3. Виконавець може змінювати функціональність Сервісу, відображення розкладу, порядок бронювання, доступних Викладачів, локацій, ціни на майбутні послуги та формати послуг, за умови що це незаконно не погіршує вже оплачені та підтверджені послуги.

## 19. Termination and account deletion

## 19. Припинення договору та видалення акаунта

19.1. The User may stop using the Service at any time. Stopping use of the Service does not automatically cancel paid bookings, subscriptions or payment obligations that arose before termination.

19.2. If the Service provides account creation, the User may initiate account deletion through the application where such function is available and/or by contacting Checkpoint at the contact email specified in this Offer.

19.3. The Provider may terminate or suspend the User's access to the Service if the User materially violates this Offer, abuses the Service, violates safety rules, damages property, behaves unlawfully or uses the Service in a way that harms Checkpoint, Teachers, other users or third parties.

19.4. Account deletion and termination of the agreement are subject to the Privacy Policy regarding data deletion, retention of accounting/payment data and compliance with legal requirements.

19.1. Користувач може припинити користування Сервісом у будь-який час. Припинення користування Сервісом автоматично не скасовує оплачені бронювання, абонементи або платіжні зобов'язання, які виникли до припинення.

19.2. Якщо Сервіс передбачає створення акаунта, Користувач може ініціювати видалення акаунта через додаток, якщо така функція доступна, та/або шляхом звернення до Checkpoint на контактний email, зазначений у цій Оферті.

19.3. Виконавець може припинити або призупинити доступ Користувача до Сервісу, якщо Користувач істотно порушує цю Оферту, зловживає Сервісом, порушує правила безпеки, пошкоджує майно, поводить себе протиправно або використовує Сервіс у спосіб, що шкодить Checkpoint, Викладачам, іншим користувачам чи третім особам.

19.4. Видалення акаунта та припинення договору здійснюються з урахуванням Політики конфіденційності щодо видалення даних, зберігання бухгалтерських/платіжних даних та виконання вимог законодавства.

## 20. Complaints and dispute resolution

20.1. The User may submit questions, complaints, refund requests or other notices to Checkpoint using the contact details specified in this Offer.

20.2. Checkpoint reviews User requests in good faith and aims to respond within a reasonable time, usually within 15 calendar days, unless the request requires additional verification, information from third parties or a longer period under law.

20.3. The parties shall try to resolve disputes through negotiations. If the dispute cannot be resolved through negotiations, it shall be resolved by the competent court in accordance with Ukrainian law.

20.4. This Offer is governed by the laws of Ukraine, unless mandatory consumer protection rules of another jurisdiction apply to the User and cannot be contractually excluded.

## 20. Претензії та вирішення спорів

20.1. Користувач може подавати питання, претензії, запити на повернення коштів або інші повідомлення до Checkpoint за контактами, зазначеними у цій Оферті.

20.2. Checkpoint добросовісно розглядає звернення Користувачів і прагне надати відповідь у розумний строк, зазвичай протягом 15 календарних днів, якщо звернення не потребує додаткової перевірки, інформації від третіх осіб або довшого строку за законом.

20.3. Сторони намагатимуться вирішувати спори шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню компетентним судом відповідно до законодавства України.

20.4. Ця Оферта регулюється законодавством України, якщо до Користувача не застосовуються обов'язкові норми захисту прав споживачів іншої юрисдикції, які не можуть бути виключені договором.

## 21. Final provisions

21.1. If any provision of this Offer is held invalid or unenforceable, this does not affect the validity of the remaining provisions. The invalid provision shall be replaced by a valid provision that most closely reflects the original economic and legal purpose.

21.2. Headings are used for convenience only and do not affect interpretation of this Offer.

21.3. No handwritten signature is required for conclusion of the agreement under this Offer. Acceptance through the Service, payment, booking confirmation or another clear electronic action has legal effect.

21.4. The Provider may publish separate rules for specific events, master classes, promotions, gift certificates or special offers. Such rules supplement this Offer and prevail only in the part directly related to the specific service or promotion.

## 21. Прикінцеві положення

21.1. Якщо будь-яке положення цієї Оферти буде визнано недійсним або таким, що не підлягає виконанню, це не впливає на чинність інших положень. Недійсне положення замінюється чинним положенням, яке найбільш близько відображає первісну економічну та правову мету.

21.2. Заголовки використовуються лише для зручності та не впливають на тлумачення цієї Оферти.

21.3. Для укладення договору за цією Офертою не потрібен власноручний підпис. Акцепт через Сервіс, оплата, підтвердження бронювання або інша очевидна електронна дія має юридичну силу.

21.4. Виконавець може публікувати окремі правила для конкретних подій, майстер-класів, акцій, подарункових сертифікатів або спеціальних пропозицій. Такі правила доповнюють цю Оферту і мають переважну силу лише в частині, що прямо стосується конкретної послуги або акції.

## 22. Provider details and contacts

## 22. Реквізити та контакти Виконавця



**ENGLISH VERSION**

Provider: Individual Entrepreneur Yuriy Mykolaiovych Riabchuk  
Taxpayer registration number: 3224421492  
Project: Checkpoint / Checkpoint Drumschool  
Website: <https://checkpoint.kiev.ua>  
Web service / account area: <https://app.checkpoint.kiev.ua>  
Email: [checkpoint.kyiv.studio@gmail.com](mailto:checkpoint.kyiv.studio@gmail.com)  
Phones: +38 (063) 102-24-80; +38 (096) 432-49-04; +38 (098) 620-17-47  
Locations: 117 Saksahanskoho Street, Kyiv; 13/15 Observatorna Street, Kyiv  
Bank account: IBAN UA023220010000026005320037612 with JSC  
“Universal Bank”  
Tax status: single tax payer, group 2; not a VAT payer

**УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ**

Виконавець: Фізична особа - підприємець Рябчук Юрій  
Миколайович  
РНОКПП: 3224421492  
Проект: Checkpoint / Checkpoint Drumschool  
Сайт: <https://checkpoint.kiev.ua>  
Вебсервіс / кабінет: <https://app.checkpoint.kiev.ua>  
Email: [checkpoint.kyiv.studio@gmail.com](mailto:checkpoint.kyiv.studio@gmail.com)  
Телефони: +38 (063) 102-24-80; +38 (096) 432-49-04; +38 (098)  
620-17-47  
Локації: вул. Саксаганського, 117, м. Київ; вул. Обсерваторна,  
13/15, м. Київ  
Банківський рахунок: IBAN UA023220010000026005320037612 в  
АТ «Універсал Банк»  
Податковий статус: платник єдиного податку 2 група; не є  
платником ПДВ